

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3134/2530

พันจ่าอากาศเอก หญิง นิสารัตน์ หิรัญ
ชาติ ฯ

โจทก์
จำเลย

ร้อยตรี ศรัณย์ อรัณยกานนท์

ป.พ.พ. มาตรา 1496, มาตรา 1499
ป.วิ.พ. มาตรา 248

การที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะนั้นเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แม้จะมีคำขอเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย คู่ความก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 ทั้งคำขอในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทดแทนนี้ยังเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอีกด้วย จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ ขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยโจทก์ไม่ทราบว่าจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอยู่แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้สมรสโดยสุจริตเมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพจากจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงโจทก์ว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อและจดทะเบียนสมรสกับจำเลยต่อมาโจทก์ จำเลย มีบุตรด้วยกันคือ เด็กหญิง ข. ภายหลังโจทก์ทราบความจริงว่าจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับ

หญิงอื่นอยู่ก่อนแล้ว จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงและค่าขาดรายได้พิเศษ 175,50 บาท ค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนเดือนละ 1,500 บาท และให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง ช. แต่ผู้เดียวโดยให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 2,000 บาทด้วย

จำเลยให้การว่า จำเลยอยู่กินกับโจทก์โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาก่อน ต่อมาจำเลยรับใคร่ชอบพอกับร้อยตรีหญิงจารุณี อัมพรประภาและได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่เมื่อโจทก์มีบุตรและขอให้จำเลยจดทะเบียนสมรส จำเลยก็ยินยอมจดทะเบียนสมรสด้วย จำเลยไม่ได้หลอกลวงโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและค่าเลี้ยงชีพจากจำเลย จำเลยขอเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตร หากโจทก์ไม่ยินยอมค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็ไม่เกินเดือนละ 500 บาท

ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องโจทก์เกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร เพื่อให้ไปดำเนินคดีต่อที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่ากัน ให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้จำเลยชำระค่าทดแทนแก่โจทก์ 40,000 บาท และค่าเลี้ยงชีพเดือนละ 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะไม่ต้องจดทะเบียนหย่า นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์แก้ฎีกาว่าจำเลยไม่มีสิทธิฎีกานั้นเห็นว่าคดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งว่าการสมรสเป็นโมฆะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แม้จะมีคำขอที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย คู่ความก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ทั้งคำขอในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทดแทนนี้ยังเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวอีกด้วยจำเลยจึงมีสิทธิในครอบครัวอีกด้วย จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ในปัญหาตามฎีกาของจำเลยนั้นข้อเท็จจริงฟังยุดิวาโจทก์จำเลยได้เสียกันมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนสมรสกับร้อยตรีหญิงจารุณีอัมพรประภา และโจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยเมื่อเดือนธันวาคม 2523 จำเลยนำสืบว่าจำเลยจดทะเบียนสมรสกับร้อยตรีหญิงจารุณีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2523 และได้จัดงานเลี้ยงฉลองสมรสเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524 จึงเป็นเวลาห่างกันประมาณ 1 ปี จำเลยเบิกความว่าจำเลยบอกโจทก์ว่าจำเลยจดทะเบียนสมรสกับร้อยตรีหญิงจารุณีก่อนจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสประมาณ 5-6 เดือน แสดงว่าจำเลยบอกให้โจทก์ทราบเมื่อประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2524 แต่โจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยเมื่อเดือนธันวาคม 2523 ดังนั้นขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยจึงเป็นเวลา ก่อนที่โจทก์ทราบว่าจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับร้อยตรีหญิงจารุณีอยู่ก่อนแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าว จึงเห็นว่าโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยโดยสุจริตเมื่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยตกเป็นโมฆะตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 และมาตรา 1496 แล้วโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทำการสมรสโดยสุจริตย่อมมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพได้ด้วยตามมาตรา 1499 ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์ควรได้รับค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์เบิกความว่าพันเอกอรุณ ผู้บังคับบัญชาเคยเรียกโจทก์จำเลยไปไกล่เกลี่ย จำเลยรับจะให้ค่าเสียหายโจทก์เป็นเงิน 150,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละ 50,000 บาท แต่เมื่อโจทก์ให้จำเลยทำสัญญาเป็นหนังสือจำเลยไม่ยินยอม พันเอกอรุณ พยานโจทก์เบิกความประกอบเอกสารหมายจ.10 สอดคล้องกับคำโจทก์ดังกล่าวรับฟังเป็น

จริงได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน 40,000 บาทและค่า
เลี้ยงชีพรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทนั้น เป็นการสมควรและเหมาะสมกับพฤติการณ์
แห่งรูปคดี ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาเป็นจำนวนเพียง 40,000 บาทแต่จำเลยเสียค่า
ขึ้นศาลในชั้นฎีกาโดยคิดจากทุนทรัพย์ 150,000บาท จึงไม่ถูกต้อง"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การพิจารณาทุนทรัพย์ว่าคดีใดจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้นั้นต้องถือตามทุนทรัพย์
ที่เรียกร้องในศาลชั้นต้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2086/2518 ประชุมใหญ่
188/2522,4015/2528) ส่วนการพิจารณาทุนทรัพย์ว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลใน
ชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาจำนวนเท่าใด ต้องถือตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในชั้นศาลอุทธรณ์
หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี คดีบางคดีแม้จะพิพาทกันด้วยทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยใน
ชั้นอุทธรณ์ฎีกา แต่ก็หาเป็นคดีต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาไม่ เพราะทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง
กันในศาลชั้นต้นไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกา ส่วนคดีที่มีทั้งคำขอซึ่งมีทุนทรัพย์และไม่มี
ทุนทรัพย์รวมกันอยู่ในคดีเดียว เช่นคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกมานี้ แม้คดี

จะขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคำขอที่มีทุนทรัพย์เพียงอย่างเดียว ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยในแนวเดียวกันตลอดมาว่า คู่ความก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้โดยถือเอาคำขอที่ไม่มีทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้นเป็นหลักเช่น คำสั่งคำร้องที่ 568/2504 วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 หมายถึงคดีที่มีทุนทรัพย์อย่างเดียว หากเป็นคดีที่มีคำขออันแยกได้ว่าเป็นคำขออันเป็นทุนทรัพย์และคำขออันไม่มีทุนทรัพย์อยู่ด้วยกันในคดีเดียวกัน แม้คำขออันเป็นทุนทรัพย์จะมีราคาหรือจำนวนไม่เกินห้าพันบาท (กฎหมายในขณะนั้น) คู่ความก็ยังฎีกาได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 248 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 208/2507(ประชุมใหญ่) คดีฟ้องขับไล่ซึ่งจำเลยไม่ได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ ถือเป็นคดีมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ถึงแม้โจทก์จะมีคำขอเรียกค่าเช่าและค่าเสียหายมาด้วย ก็จะชี้ขาดว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่ได้ คดีเช่นว่ำนี้นี้แม้ประเด็นเรื่องขับไล่ได้ยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงมีปัญหาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเสียหายเท่านั้นก็ตาม จำเลยก็ยังฎีกาในประเด็นข้อเท็จจริงในฐานะที่เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2191/2523 ปัญหาว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพย์ได้หรือไม่ แม้ทรัพย์ในคดีที่พิพาทราคาไม่เกิน 50,000 บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2784/2428 โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกจำนวน 23,150 บาท และมีคำขอให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกด้วย ดังนั้นกรณีจึงมิใช่คดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ต้องห้ามฎีกา สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ มีเหตุที่ทำให้คดีไม่ต้องห้ามฎีกาอยู่ถึง 2 เหตุคือ เหตุเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์รวมอยู่กับคดีมีทุนทรัพย์ และเหตุที่เป็ดินคดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว. ประดิษฐ์ เอกมณี